

시정 및 통보

1. 제 목 : 인지세 납부 부적정
2. 관계기관 : ☆☆원, ◇◇원, ○○센터, ◎◎원
3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 「계약사무규정」에 따라 공사, 용역, 물품제조 등 도급계약을 체결하고 있으며 전자계약 시 계약서 1부를 공동으로, 서면계약 시 계약서 2부를 작성하여 각각 1부씩 보관하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「인지세법」 제1조(납세의무) 제2호에 따르면 2인 이상이 공동으로 문서를 작성하는 경우 그 작성자는 해당 문서에 대한 인지세를 연대하여 납부하여야 하며, 같은 법 제3조(과세문서 및 세액) 및 같은 법 시행령 제2조의3(도급 및 위임 문서의 범위)에서는 「국가계약법」 제11조 등에 따라 도급문서를 작성하는 자는 1통마다 [표 1]과 같이 기재 금액에 따라 인지세를 납부하도록 정하고 있습니다.

[표 1] 도급문서의 기재금액별 인지세액

기재금액	인지세액
1천만 원 초과 3천만 원 이하	2만 원
3천만 원 초과 5천만 원 이하	4만 원
5천만 원 초과 1억 원 이하	7만 원
1억 원 초과 10억 원 이하	15만 원
10억 원 초과	35만 원

따라서 ◇◇원, ○○센터, ◎◎원 및 ☆☆원에서는 공사, 용역, 물품제조와 같은 도급계약을 체결할 경우 전자계약 시 1부에 대한 인지세를 균등하게 분납(공단 50%, 계약상대자 50%)하고 서면계약 시 계약서 2부에 대해 각자 인지세

(공단 100%, 계약상대자 100%)를 부담하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 22년 복지사업부서 종합감사 기간 동안 각 기관의 인지세 납부 내역을 확인한 결과, [표 2]와 같이 도급계약 21건을 서면으로 체결하고 전자계약과 같이 계약서 1부를 기준으로 인지세를 납부하였으며 그 결과 공단과 계약상대자는 각각 370천 원 상당의 인지세를 과소 납부한 사실이 확인되었습니다.

[표 2] 인지세 오납 내역

기관명	계약명	계약금액 (백만원)	기 납부금액(원)		정상 납부금액(원)	
			공단	계약 상대자	공단	계약 상대자
◇◇원	21년 음식물쓰레기 수거 용역	?	10,000	10,000	20,000	20,000
	21년 ◇◇원 장례행사 위탁용역	?	10,000	10,000	20,000	20,000
	21년 대형버스 운전기사 파견 용역	?	10,000	10,000	20,000	20,000
	보일러 화학세관 및 부대설비 정비 공사	?	10,000	10,000	20,000	20,000
	지붕교체 및 방수공사 설계,감리 용역	?	10,000	10,000	20,000	20,000
	복지타운 관리동 지하주차장 배수로 유지보수 공사	?	10,000	10,000	20,000	20,000
○○센터	셔틀버스 운전원 용역계약	?	20,000	20,000	40,000	40,000
	주차장 바닥 에폭시작업 및 생활관 옥상방수 공사	?	20,000	20,000	40,000	40,000
	수목전정 공사	?	20,000	20,000	40,000	40,000
	제트공조기 실외기 교체 공사	?	10,000	10,000	20,000	20,000
	차선 도색 공사	?	10,000	10,000	20,000	20,000
	생활관 숙소 도배 공사	?	10,000	10,000	20,000	20,000
	생활관 숙소 커튼 교체 공사	?	10,000	10,000	20,000	20,000
	22년 제8~9차 일상재활체육 운영용역	?	20,000	20,000	40,000	40,000
	셔틀버스 운전원 용역	?	20,000	20,000	40,000	40,000
	22년 제10차 일상재활체육 운영 용역	?	10,000	10,000	20,000	20,000
◎◎원	천장보수공사 폐기물처리 용역	?	10,000	10,000	20,000	20,000
	난방배관 교체공사	?	35,000	35,000	70,000	70,000
	방염벽지 도배 공사	?	10,000	10,000	20,000	20,000
	22년 청소 프론트 영선 용역	?	75,000	75,000	150,000	150,000
☆☆원	청소년 체험 교구재 2탄 체험블록 제작	?	10,000	10,000	40,000	40,000
합 계		?	350,000	350,000	720,000	720,000

4. 관계기관 의견

- ◇◇원, ○○센터, ◎◎원 및 ☆☆원에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ☆☆원장, ◇◇원장, ○○센터장, ◎◎원장은

- 미납한 인지세 740천원을 납부하여 주시기 바라며, (시정)
- 계약담당자는 조달청 계약 관련 교육 이수 등 교육훈련을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)